VERTRAGSDOKUMENT

ARBEITSVERTRAG

ohne Tarifbindung

Podologische Praxis Healthy Feet

Leo Ametchan Schmidbaur

Donauwörther Str. 49 · 86154 Augsburg

Stand: Februar 2026

ARBEITSVERTRAG OHNE TARIFBINDUNG

Zwischen

Leo Ametchan Schmidbaur

handelnd unter der Bezeichnung

Podologische Praxis Healthy Feet

Donauwörther Str. 49, 86154 Augsburg

– im Folgenden: „Arbeitgeber“[1] –

und

(Vor- und Zuname) **Kateryna Turanosova** geb. am 17.11.1986

wohnhaft Kafkastr. 7a, 81737 München

– im Folgenden: „Arbeitnehmer“[1] –

wird folgender Arbeitsvertrag geschlossen:

Das Arbeitsverhältnis ist sozialversicherungspflichtig.

§ 1 – Beginn, Inhalt und Ort des Arbeitsverhältnisses

1. Der Arbeitnehmer wird ab 13.04.2026 als **Podologie-Assistentin im Rahmen der berufsbegleitenden Podologie-Ausbildung** eingestellt.

   Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere folgende Tätigkeiten:

   - Assistenz bei podologischen Behandlungen
   - Durchführung kosmetischer Fußpflege nach Anleitung
   - Hygiene, Sterilisation und Dokumentation
   - Unterstützung im allgemeinen Praxisbetrieb (Empfang, Terminverwaltung, Materialvorbereitung)
   - Mitwirkung bei der Patientenaufklärung und -betreuung unter Aufsicht

2. Der Arbeitnehmer wird in der Betriebsstätte **München, Baumkirchner Straße 19, 81673 München** beschäftigt. Der Arbeitsort ist nicht frei wählbar.

   Der Arbeitgeber ist berechtigt, den Arbeitnehmer auch in anderen Betriebsstätten des Unternehmens einzusetzen.

3. Der Arbeitnehmer hat bei betrieblichen Erfordernissen des Arbeitgebers vorübergehend alle anderen, nach seiner Qualifikation und seinen Fähigkeiten entsprechende gleichwertige Arbeiten zu erledigen, gegebenenfalls auch an auswärtigen Arbeitsplätzen, Filialen etc. Als vorübergehend gilt ein Zeitraum von zusammenhängend nicht mehr als drei Monaten.
4. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Bis zum letzten Tag der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis beiderseitig mit einer Frist von zwei Wochen schriftlich gekündigt werden.
5. Nach Ablauf der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis beiderseitig mit einer Frist von vier Wochen gekündigt werden. Ist der Arbeitnehmer nicht nur zur vorübergehenden Aushilfe eingestellt (bis längstens drei Monate) oder beschäftigt der Betrieb regelmäßig mehr als 20 Arbeitnehmer ausschließlich der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten, kann die Kündigung beiderseitig nur zum 15. eines Kalendermonats oder zum Kalendermonatsende erfolgen. Kündigungen bedürfen der Schriftform.
6. Wird das Arbeitsverhältnis vor Dienstantritt gekündigt, läuft die Kündigungsfrist erst mit dem vereinbarten Tag des Arbeitsbeginns.
7. **Kündigungsfrist für den Arbeitnehmer:** Die Kündigungsfrist des Arbeitnehmers beträgt vier Wochen zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats.

   Kündigungsfrist für den Arbeitgeber: Für den Arbeitgeber gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen gemäß § 622 Abs. 2 BGB.
8. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen (§ 623 BGB). Die Frist für die Erhebung der Kündigungsschutzklage beträgt drei Wochen ab Zugang der schriftlichen Kündigung (§ 4 KSchG).
9. Der Arbeitgeber ist einseitig berechtigt, den Arbeitnehmer während der Kündigungsfrist von der Arbeit unter Anrechnung etwaiger Jahresurlaubsansprüche und eventueller Zeitguthaben unwiderruflich freizustellen, wenn das Interesse des Arbeitgebers an der Freistellung das Beschäftigungsinteresse des Arbeitnehmers überwiegt. Ein Anspruch auf tatsächliche Beschäftigung während der Freistellung besteht nicht.

§ 2 – Arbeitszeit

1. Die durchschnittliche regelmäßige Arbeitszeit beträgt **30 Stunden pro Woche im Jahresdurchschnitt**.

   Die Beschäftigung erfolgt im **Blockmodell**:

   – **Praxisphase:** regelmäßig 3 Wochen pro Monat mit 40 Stunden pro Woche.
   – **Schulphase:** in der Regel 1 Woche pro Monat (Blockunterricht der Podologie-Ausbildung).

   Während der Schulphase besteht keine Arbeitspflicht. Die Vergütung wird während der Schulphase ungekürzt fortgezahlt.

Die Verteilung der werktäglichen Arbeitszeit (Beginn, Ende und Pausen) richtet sich nach den betrieblichen Erfordernissen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften.

2. Die Arbeit ist durch im Voraus feststehende Ruhepausen von mindestens 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs bis zu neun Stunden und 45 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als neun Stunden insgesamt zu unterbrechen. Die Ruhepausen können in Zeitabschnitte von jeweils mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden. Länger als sechs Stunden hintereinander dürfen Arbeitnehmer nicht ohne Ruhepause beschäftigt werden (§§ 4, 5 ArbZG).
3. Arbeitnehmer müssen nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden haben.
4. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, bei betrieblichen Bedürfnissen im Rahmen der gesetzlichen Höchstgrenzen Mehrarbeit, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit zu leisten.

§ 3 – Kurzarbeit

1. Mit einer Ankündigungsfrist von mindestens einer Woche zum Wochenschluss kann der Arbeitgeber Kurzarbeit anordnen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für die Gewährung von Kurzarbeitergeld erfüllt sind (§§ 95 ff. SGB III).

   Der Arbeitgeber kann die Kurzarbeit jederzeit vorzeitig aufheben.
2. Der Arbeitnehmer ist damit einverstanden, dass für die Dauer der Kurzarbeit die Vergütung dem Verhältnis der verkürzten zur regelmäßigen Arbeitszeit entsprechend reduziert wird.

§ 4 – Vergütung

1. Der Arbeitnehmer erhält eine Gesamtvergütung **brutto pro Monat**, die sich zurzeit wie folgt zusammensetzt:

a)	Grundvergütung	EUR 2.390,00
b)	Mehrarbeit: Überstunden werden mit dem regulären Stundenlohn vergütet.	
c)	Gesetzliche Zulagen / Nachtzuschlag	entfällt
d)	Widerrufliche Zulagen (Sonntag, Feiertag, sonstige)	entfällt
e)	Geldwerter Vorteil Dienstwagen	entfällt
f)	Betriebliche Altersversorgung	entfällt
g)	Vermögenswirksame Leistungen	entfällt
h)	Sonstige Prämien / Sonderzahlungen unterliegen einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung. Die Weihnachtsgratifikation ist in § 5 dieses Vertrages geregelt.	

Gesamtvergütung = EUR 2.390,00 **brutto / Monat**

2. Die Zulage gemäß Nr. 1 d) kann schriftlich ganz oder teilweise mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende widerrufen werden, wenn ein wirtschaftlicher Grund vorliegt, eine schwerwiegende Pflichtverletzung des Arbeitnehmers vorliegt oder ein Absinken der Arbeitsleistung über drei Monate unter den Durchschnitt vergleichbarer Mitarbeiter vorliegt. Der widerrufliche Anteil beträgt nicht mehr als 25 % der Gesamtvergütung.
3. Die Vergütung ist jeweils am Ende des Monats fällig und wird spätestens am 5. des Folgemonats abgerechnet und bargeldlos an ein vom Arbeitnehmer zu benennendes Konto überwiesen.
4. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, zuviel erhaltene Vergütung zurückzuzahlen, wenn die rechtsgrundlose Überzahlung so offensichtlich war, dass der Arbeitnehmer dies hätte erkennen müssen.

§ 5 – Weihnachtsgratifikation

1. Der Arbeitgeber behält sich vor, jedes Jahr neu zu entscheiden, ob und in welcher Höhe eine Weihnachtsgratifikation gewährt wird. Ein Rechtsanspruch auf Weitergewährung in den folgenden Kalenderjahren wird nicht begründet.
2. Wird eine Gratifikation gewährt, so gilt: In allen Fällen des Ruhens des Arbeitsverhältnisses vermindert sich die Gratifikation für jeden vollen Kalendermonat des Ruhens um 1/12. Eine Kürzung wegen krankheitsbedingter Fehlzeiten erfolgt nicht, sofern die Arbeitsunfähigkeit ordnungsgemäß nachgewiesen wurde.

§ 6 – Betriebliche Altersversorgung

Ein Anspruch auf eine betriebliche Altersversorgung besteht nicht. Auf die gesetzliche Möglichkeit der Entgeltumwandlung wird hingewiesen.

§ 7 – Urlaub

1. Der Jahresurlaubsanspruch setzt sich zusammen aus dem gesetzlichen Mindesturlaub und einem zusätzlich gewährten übergesetzlichen Urlaub.
2. Bei einer 5-Tage-Woche beträgt der gesetzliche Mindesturlaub 20 Arbeitstage im Kalenderjahr (4 Wochen). Bezüglich Übertragung und Teilurlaubsansprüchen gelten die gesetzlichen Vorschriften.

3. Zusätzlich gewährt der Arbeitgeber weitere **4 Arbeitstage** übergesetzlichen Urlaub im Kalenderjahr. *(Gesamturlaub: 24 Arbeitstage.)*
    1. Der übergesetzliche Urlaub muss im laufenden Kalenderjahr genommen werden. Eine Übertragung ist nur bei dringenden betrieblichen Gründen bis zum 31. März des Folgejahres statthaft, andernfalls verfällt er.
    2. Eine Abgeltung des übergesetzlichen Urlaubs bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist ausgeschlossen.
4. Der Jahresurlaubsanspruch wird für jeden vollen Kalendermonat des Ruhens des Arbeitsverhältnisses (Elternzeit, Pflegezeit u.ä.) um ein Zwölftel gekürzt.
5. Mit der Gewährung von Urlaub wird zunächst der ältere und bei gleich alten Ansprüchen der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch erfüllt.

§ 8 – Fortbildung

1. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, die **staatlich anerkannte Podologie-Ausbildung** ordnungsgemäß zu absolvieren und dem Arbeitgeber Nachweise über die Teilnahme vorzulegen.
2. Der Arbeitgeber unterstützt die Teilnahme organisatorisch, insbesondere durch die Gewährung der erforderlichen Freistellung während der Schulphasen gemäß § 2 dieses Vertrages.
3. Etwaige Kostenübernahmen (Schulgeld, Prüfungsgebühren, Lehrmaterialien u.ä.) werden in einer **gesonderten schriftlichen Fortbildungsvereinbarung** geregelt.

§ 9 – Angaben zur Person

1. Der Arbeitnehmer erklärt, dass er arbeitsfähig ist und an keiner ansteckenden Krankheit leidet, durch die Mitarbeiter oder Kunden gefährdet werden könnten.
2. Sonstige Umstände, die der Arbeitsaufnahme entgegenstehen (Operation, Kur etc.), liegen nicht vor.
3. Der Arbeitnehmer bestätigt, dass keine Vorstrafe in Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit ausgesprochen ist.
4. Der Arbeitnehmer erklärt, dass er im Besitz einer zur Arbeitsaufnahme gegebenenfalls erforderlichen Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis ist.

§ 10 – Vergütungsfortzahlung bei persönlicher Verhinderung

1. Abweichend von § 616 Satz 1 BGB wird die Vergütung nur für tatsächlich geleistete Arbeit gezahlt. Ausnahmen:

a)	Eheschließung / Begründung einer Lebenspartnerschaft	2 Tage
b)	Entbindung der Ehefrau / Lebenspartnerin in häuslicher Gemeinschaft	1 Tag
c)	Tod des Ehegatten / Lebenspartners / unterhaltsberechtigter Kinder	3 Tage
d)	Tod der Eltern / nicht in häuslicher Gemeinschaft lebender Kinder	2 Tage
e)	Tod von Geschwistern oder Großeltern	1 Tag
f)	Betrieblich veranlasster Wohnungswechsel (1x/Jahr)	1 Tag
g)	Ambulante Behandlung bei Arbeitsunfall	ausfallende AZ
h)	Arztbesuch bei akuter Erkrankung (nicht außerhalb der AZ möglich)	ausfallende AZ

2. In den Fällen a) bis f) hat der Arbeitnehmer rechtzeitig um Arbeitsbefreiung zu ersuchen. Kommt er der Nachweispflicht nicht nach, entfällt der Vergütungsanspruch.

§ 11 – Anzeige- und Nachweispflichten bei Krankheit

1. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. Ab dem vierten Kalendertag ist eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen. Der Arbeitgeber kann die Vorlage auch früher verlangen.
2. Bei Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit ist eine neue Bescheinigung vorzulegen. Dies gilt auch nach Ablauf der sechswöchigen Entgeltfortzahlungspflicht.

§ 12 – Internet- und Telefonnutzung

Die Nutzung betrieblicher Telekommunikationseinrichtungen darf ausschließlich zu dienstlichen Zwecken erfolgen. Private Nutzung ist nur mit Zustimmung des Arbeitgebers gestattet.

§ 13 – Verpfändung und Pfändung der Vergütung

1. Die Verpfändung von Vergütungsansprüchen bedarf der Zustimmung des Arbeitgebers.

2. Bei Verpfändung oder Pfändung ist der Arbeitgeber berechtigt, 10 EUR pauschal pro Vorgang als Bearbeitungskosten zu berechnen.

§ 14 – Verschwiegenheitspflicht

1. Über vertrauliche Angelegenheiten des Betriebes hat der Arbeitnehmer uneingeschränkt Verschwiegenheit zu bewahren. Diese gilt auch nach Ausscheiden, insbesondere für Behandlungsmethoden, Patientendaten, Geschäftsprozesse und interne Betriebsabläufe.
2. Personenbezogene Daten Dritter dürfen nicht unbefugt weitergegeben, zugänglich gemacht oder verwendet werden.

§ 15 – Nebentätigkeit und Wettbewerbsbeschränkung

1. Eine beabsichtigte oder bestehende Nebentätigkeit ist dem Arbeitgeber unverzüglich anzuzeigen. Genehmigungspflichtig sind Tätigkeiten, die das Arbeitsverhältnis nachteilig berühren könnten.
2. Eine Tätigkeit bei konkurrierenden Podologie- oder Fußpflegebetrieben bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Arbeitgebers.
3. Die Eröffnung oder der Betrieb einer eigenen Praxis oder selbständigen Tätigkeit im Bereich Podologie, Fußpflege oder vergleichbarer Dienstleistungen ist während der Dauer des Arbeitsverhältnisses ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Arbeitgebers untersagt.

§ 16 – Beendigung / Ruhen des Arbeitsverhältnisses

1. Das Arbeitsverhältnis endet ohne Kündigung spätestens mit Ablauf des Monats, in dem der Arbeitnehmer die Regelaltersgrenze erreicht.
2. Das Arbeitsverhältnis endet auch mit Zustellung eines Rentenbescheids über dauerhafte volle Erwerbsminderung.
3. Bei zeitlich befristeter Erwerbsminderungsrente ruht das Arbeitsverhältnis für den Bewilligungszeitraum.
4. Die Ziffern 2 und 3 gelten nicht, wenn der Arbeitnehmer die geschuldete Leistung noch uneingeschränkt erbringen kann und vor Zustellung des Rentenbescheids seine Weiterbeschäftigung verlangt.

§ 17 – Betriebsvereinbarungen

Auf das Arbeitsverhältnis finden keine Betriebsvereinbarungen Anwendung.

§ 18 – Besondere Vereinbarungen

1. **Podologie-Ausbildung:** Das Arbeitsverhältnis steht im Zusammenhang mit der berufsbegleitenden, staatlich anerkannten Podologie-Ausbildung. Die Arbeitszeit ist gemäß § 2 im Blockmodell organisiert.
2. **Absicht langfristiger Zusammenarbeit:** Die Parteien streben nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung eine langfristige Zusammenarbeit von mindestens drei Jahren an.
3. **Rückzahlungsvereinbarung:** Eine etwaige Rückzahlungsregelung für vom Arbeitgeber übernommene Ausbildungskosten wird gesondert schriftlich vereinbart.

§ 19 – Änderungen und Ergänzungen

1. Änderungen oder Ergänzungen dieses Arbeitsvertrages sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch für eine Änderung dieser Schriftformklausel.
2. Abweichend davon sind formlos getroffene Individualabreden wirksam. Betriebliche Übung stellt keine Individualabrede dar.

§ 20 – Ausschlussfrist

1. Alle beiderseitigen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb von drei Monaten in Textform geltend gemacht werden.
2. Die Frist beginnt mit Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis der anspruchsbegründenden Umstände.
3. Die Ausschlussfrist gilt nicht für Haftung aus Verletzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit sowie bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
4. Die Ausschlussfrist gilt nicht für Ansprüche auf den gesetzlichen Mindestlohn.

(Ort, Datum)	(Ort, Datum)
(Arbeitgeber)	(Arbeitnehmer)

[1] Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text ausschließlich die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter einbezogen.

Basierend auf dem Muster des Baden-Württembergischen Handwerkstags (Juli 2022) – individuell angepasst für die Podologische Praxis Healthy Feet.